

한국전력공사 상임감사위원

주의 요구, 통보

제 목 : [5] 주계약 계약변경(CCR) 종결 업무처리 잘못
관 계 부 서 : UAE원자력본부
조 치 부 서 : UAE원자력본부, 남서울본부, ●◆●◆(주)
내 용

1. 업무 개요

발주처(△△●●)와 체결한 주계약과 관련하여 계약상 한전의 역무범위 외의 추가시공, 설계변경, 발주처의 요구사항 변경 등이 발생하는 경우, 계약변경(CCR) 절차³⁵⁾에 따라 역무 변경내용을 반영하고 추가 소요비용을 청구하는 등 계약변경 업무를 진행하고 있다.

한편, 발주처로부터 CCR이 거절되거나 이견이 발생하는 경우에는 청구권에 대한 근거 보완, 재검토 등을 통해 재청구하거나 분쟁조정(클레임) 절차에 따라 처리하고, 청구권 인정이 어렵다고 판단되는 경우 등에는 해당 CCR을 종결 처리하게 된다.

2. 관계 규정 및 판단기준

35) 계약변경(Change Control Request) 절차 : CCR Part A(발행/한전 또는 발주처) → Part B(검토) → Part C(결정)

「UAE원전사업 현장내부절차서」 주계약 시공관련분야 계약변경관리 절차 (SIP-61)에 따르면, 발주처에 대한 CCR의 작성, 검토, 제출 등 계약변경 절차를 진행 함에 있어 내부승인 절차를 거치도록 하고 있다.

또한, UAE원자력본부 「직무권한내칙」의 직무권한표에 따른 업무사항에 대하여서는 입안, 검토를 거쳐 결정권자의 결정을 받아야 하며, 「UAE원자력본부 일상감사 업무범위」에 따라 ‘계약변경에 관한 협상방침 및 기본계획’에 해당하는 사항에 대하여서는 일상감사를 받아야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

감사대상 기간(2022년 8월~ 현재) 내 처리된 주계약 계약변경(CCR) 진행내역을 확인한 결과, 95건의 계약변경 건은 발주처와의 협의 등이 진행 중에 있고, 55건이 종결 처리되었으며, 종결 처리된 CCR 중 45건은 발주처가 청구권을 인정하여 합의 승인되거나 검토 단계에서 철회하여 종결 처리되었고, 10건(약5.5백만 불)은 발주처로부터 기각된 건이었다.

그런데 다음 [표 1]과 같이 ‘원자로 헤드 육안검사 비용(CCR-169)’ 등 청구권 거절로 종결 처리된 CCR 10건의 경우, 계약상 이견 또는 청구권 수용 가능성 부족, 청구 근거 보완 등을 통한 재청구에도 불구하고 반복된 거절 의견 등을 사유로 발주처간 회의, 본부 내부검토 회의, 주관부서 자체검토 등 결과만을 바탕으로 청구권에 대한 내부품의 등 공식적인 내부승인 절차 없이 종결 처리된 것으

로 확인되었다.

[표 1] 내부승인 절차 미시행 CCR 종결 처리 내역 ('22. 8. ~ 현재)

구분	CCR 번호	주요역무	금액 (천USD)	종결일	주관부서	담당자
1	169	원자로 헤드 육안검사	222	'23.08.04	계전정비부	▲▲●
2	208	연료장전 교육 관련 ●◆● 인건비 청구	13	'25.05.26	OSS/설손위	♠♠▼
3	283	SWYD 역무수행분 중 △△●●측에 청구근거 역무	703	'25.05.06	계전정비부	♣◎♣
4	305	트레일러 탑재형 이동형 ECSBS Pump 구매	230	'23.07.20	기계정비1부	▣●○
5	307	SCP 교체용 호이스트 관련 기구매 Platform 비용	45	'23.08.04	기계정비2부	♣♣♣
6	315	RE(Reactor Engineering) 장비 구매	1,467	'25.11.10	OSS/설손위	◆▶&
7	317	해양 방류수 샘플링 분석	157	'25.10.24	QA&HSE부	☯◎▼
8	325	사택 도시세 청구	850	'24.09.05	공사관리부	▣◆\$
9	332	Trash Pit 개선	1,151	'25.02.11	기계정비2부	□□■
10	350	Trench Cover 설치	624	'25.11.10	기계정비1부	♥♠☯

발주처의 청구권 기각에 따른 CCR 종결은 발주처로부터 회수하고자 하였던 소요비용 등에 대하여 결과적으로 우리회사의 부담으로 결정되는 원인행위에 해당하는 것이므로 한전 청구권을 철회 또는 종결하고자 한다면, 내부승인 절차에 따라 결정이 이루어져 절차적 정당성을 확보하는 것이 타당하다.

또한 발주처에 대한 청구 근거나 사유 부족 등으로 기각의견을 수용하였다 하더라도, 이에 대한 내부승인 절차를 통해 기각의견에 대한 검토 및 수용사유 등을 명확히 하고, CCR 종결에 대한 근거를 마련하여야 한다.

더욱이 내부승인 절차 미시행 CCR 종결 10건 중 ‘원자로 헤드 육안검사’ 및

‘해양 방류수 샘플링 분석’ 2건의 경우에는 협력계약과 관련해 ②◆③의 계약변경 요구건(OSS-CCR)에 한전의 관리비용(PM Fee)을 추가 반영하여 발주처에 청구한 건으로 주계약 변경건에 대한 종결 처리시 협력사의 동의 여부를 반영하여 종결 여부, 대응 방안 등을 결정할 필요가 있다.

현재 ②◆③ 측에서는 해당 2건을 포함하여 한전을 상대로 클레임을 제기한 상태로 분쟁조정 결과에 따라 한전이 이를 부담해야 하는 결과를 초래할 우려가 있어 발주처 기각에 따른 CCR 종결 처리 시 내부승인을 거쳐야 할 필요성이 더욱 크다고 판단된다.

이에 대하여 업무 담당자들은 주계약 계약변경 종결에 대한 기준이나 절차가 없다고 주장하고 있으나, 현장내부절차서 등에서 종결에 대한 명확한 내용이 없다 하더라도 계약변경 종결은 「본부 일상감사 업무범위」에 따른 ‘계약변경에 관한 협상방침’에 해당하고, 앞서 기술한 바와 같이 해당 소요비용에 대하여 한전의 부담(추후 동 비용을 협력사 등에 구상을 추진하더라도 1차적으로는 한전이 부담)으로 결정되는 원인행위로 「본부 일상감사 업무범위」의 ‘예산의 지출원인행위에 관한 사항’으로도 볼 수 있으므로 「UAE원자력본부 직무권한내칙」에 따라 내부품의를 통해 입안, 검토를 거쳐 결정권자의 결정을 받아야 할 것이다.

한편, 해당 계약변경 종결 처리 건들은 재청구 필요성, 발주처의 수용 가능성, 분쟁조정 포함 타당성 등에 대한 검토를 통해 결정하고, 계약변경관리 절차

(SIP-61)에 의거 발주처에 공식적으로 기각 의견에 대한 동의 또는 한전의 청구권 철회 의사가 표시됨에 따라 추후 이를 번복하여 재청구하거나 클레임을 제기하더라도 인정될 가능성은 낮을 것으로 판단된다.

관계부서 의견 및 검토

해당 업무 담당자들은 내부품의 등을 시행하지 않았음을 인정하고, 주계약 계약변경 종결에 관한 내부 절차나 기준이 미비하였다고 답변하였다.

조치할 사항

인사처장 및 ●◆●◆(주) 사장은 내부품의 및 일상감사 절차 진행 없이 계약변경건을 종결 처리한 담당자에게는 ‘주의’를 촉구하여 주시기 바랍니다. (주의)

UAE원자력본부장은

- ① 내부품의 및 일상감사 절차 진행 없이 계약변경건을 종결 처리한 담당자에게는 ‘주의’를 촉구하여 주시기 바라며, (주의)
- ② 업무주관부서는 향후 계약변경(CCR) 종결 결정 시, 내부승인 절차를 진행시키고, 향후 유사사례가 재발하지 않도록 업무 담당자를 대상으로 직무 교육을 시행하여 주시기 바랍니다. (통보)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	관계부서	조치부서
5	통 보 1	-	주 의 7	UAE원자력본부	UAE원자력본부 남서울본부 ●◆●◆(주)